

Rechtsformen und Vollmachten

Gründung und Merkmale der GmbH, Gewinnverteilung sowie Prokura und Handlungsvollmacht.

 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Die GmbH ist eine **Kapitalgesellschaft** und **juristische Person**. Sie muss ins **Handelsregister** eingetragen werden.

- **Gründung** ab **einer Person** möglich (Ein-Personen-GmbH).
- **Stammkapital: 25.000 €**, bei Gründung mindestens die Hälfte (12.500 €) einzuzahlen.
- Gesellschafter haften nur mit ihrer Einlage, nicht mit Privatvermögen.
- Mitarbeit in der Geschäftsführung ist **nicht verpflichtend** (Fremdgeschäftsführer möglich).
- Gründung durch Bar- **oder** Sacheinlagen.

Gewinnverteilung erfolgt – falls vereinbart – im Verhältnis der Kapitaleinlage:

$$\text{Anteil} = \frac{\text{eigene Einlage}}{\text{Gesamtkapital}} \times \text{Gewinn}$$

Beispiel: 30.000 € / 120.000 € × 300.000 € = **75.000 €**.

Prokura und Handlungsvollmacht

Die **Prokura** (§§ 48 ff. HGB) ist die weitreichendste Vollmacht. Der Prokurist darf fast alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte tätigen. **Nicht** erlaubt: Grundstücke verkaufen/belasten, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben, Prokura erteilen. Prokura wird ins Handelsregister eingetragen.

Die **allgemeine Handlungsvollmacht** (§ 54 HGB) umfasst gewöhnliche Geschäfte des Betriebs (z. B. Mitarbeiter einstellen). Sie muss **nicht** schriftlich erteilt und **nicht** ins Handelsregister eingetragen werden – und darf auch von einem Prokuristen erteilt werden. Sie ist jederzeit **frei widerruflich**.

Merke: Der Umfang der Prokura ist gesetzlich festgelegt und Dritten gegenüber nicht beschränkbar.

Eselsbrücken

- GmbH-Stammkapital: 'Ein Viertel-Hunderttausend' = 25.000 €, halb einzahlen bei Gründung.
- Prokurist darf (fast) alles, aber 'GBS' nicht: Grundstücke verkaufen, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben.
- Handlungsvollmacht = handlich: formfrei, kein Handelsregister, jederzeit widerrufbar.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie hoch ist das Mindeststammkapital einer GmbH?
- ☐ Welche drei Geschäfte darf ein Prokurist nicht tätigen?
- ☐ Muss eine Handlungsvollmacht schriftlich erteilt werden?
- ☐ Wie berechnest du den Gewinnanteil nach Kapitaleinlage?

Meine Notizen

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht